

1501843-69.2020.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/07/2022

... de que estaria também praticando o tráfico de entorpecentes no bairro do Perequê. Então, junto de seu colega investigador, dirigiram-se até o local em uma viatura descaracterizada, quando se depararam na via pública com o réu na posse de uma pochete na companhia de outros dois indivíduos desconhecidos, em uma situação semelhante à de tráfico de entorpecente. Esperaram o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarujá

3ª Vara Criminal

guaruja3cr@tjsp.jus.br

1501843-69.2020.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501843-69.2020.8.26.0536 (2020/000450)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

CF, CF, BO, CF

2142432/2020, 11848719, 2894/20/203, 2142432 - DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE LUIZ DE FRANCA

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, qualificado nos autos (fl. 02), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput da Lei 11.343/06. Consta da denúncia que no dia 11 de junho de 2020, por volta das 21h10min, na Rua Manoel Epifânio, n. 180, Praia Perequê, Guarujá, o réu trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 59 porções de maconha, substância ilícita que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição/apreensão (fls. 10-11), auto de constatação (fl. 12), relatório da autoridade policial (fls. 60-61), antecedentes criminais do réu (fls. 80-85), laudo pericial (fls. 98-101 e fls. 102-104).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva em 12/06/2020 (fls. 40-43). Foi concedida liberdade provisória ao réu em 12/03/2021 (fl. 158). O Alvará de soltura foi cumprido em 12/03/2021 (fls. 172-174).

A denúncia de fls. 75-78 foi recebida em 22/06/2022 (fl. 79). O réu foi notificado pessoalmente (fl. 107) e apresentou defesa preliminar (fls. 116-121).

Durante a instrução, na audiência realizada em 12/02/2021 foram ouvidas duas testemunhas comuns e interrogado o réu (fls. 158-161,171).

Encerrada a instrução, o Ministério Público apresentou alegações finais em 24/03/2021 (fls. 175-181) requerendo a procedência da ação e a condenação do réu

nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou alegações finais em 20/04/2022 (fls. 205-209), requerendo a improcedência da ação e a absolvição do réu com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu a fixação de pena mínima nos termos do artigo 59 do Código Penal, reconhecimento da primariedade do réu, o reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, a fixação do regime inicial aberto, a detração e a substituição de eventual pena privativa de liberdade por pena(s) vicariante(s), nos termos do artigo 44, do Código Penal.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PROCEDENTE a presente ação penal.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão: "A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

A materialidade do delito restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 01), boletim de ocorrência (fls. 02-04), auto de exibição/apreensão (fls. 10-11), auto de constatação (fl. 12), laudo pericial de entorpecentes (fls. 98-101) e laudo toxicológico (fls. 102-104), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PC Diego da Silva, quando ouvida em juízo (fl. 160), disse que foi chamado para auxiliar o investigador Marcelo no dia da detenção do réu. Relatou que o acusado já era suspeito de praticar roubos em um condomínio de luxo na cidade do Guarujá e havia a informação de que estaria também praticando o tráfico de entorpecentes no bairro do Perequê. Então, junto de seu colega investigador, dirigiram-se até o local em uma viatura descaracterizada, quando se depararam na via pública com o réu na posse de uma pochete na companhia de outros dois indivíduos desconhecidos, em uma situação semelhante à de tráfico de entorpecente. Esperaram o momento para realizar a abordagem com segurança e conseguiram detê-lo. Os indivíduos desconhecidos, ao perceberem a presença dos investigadores, evadiram-se, contudo, obtiveram êxito em capturar o réu André, que foi conduzido à unidade policial e reconhecido pelas vítimas do crime de roubo ao condomínio. Na posse do acusado foi encontrada uma pochete em seu peito, com porções de substâncias entorpecentes. Conhecia o acusado da delegacia, de situações anteriores, envolvendo a prática de roubo a condomínio. Questionado se a região é conhecida como ponto de venda de drogas, respondeu positivamente.

A testemunha PC Marcelo João Riechelmann, quando ouvida em juízo (fl. 159), disse que sua equipe na época dos fatos, tinha informações de que o réu era praticante de roubos naquela região. Em um determinado roubo numa residência em um condomínio fechado, tiveram a informação de que o acusado seria um dos autores e passaram a monitorá-lo e a tentar encontrá-lo. Receberam a informação de que o réu estaria em um ponto de venda de entorpecentes, comercializando drogas, a pessoa que passou as informações os informou sobre a roupa que o acusado estava utilizando. Então fizeram diligências no local dos fatos e identificaram-o de longe com outros dois indivíduos, assim que se aproximaram, tentaram empreender fuga, os policiais conseguiram deter o réu, o qual, dispensou a pochete que portava, e relatou que era usuário e que estava ali para comprar drogas, porém, os policiais falaram para o réu que o viram em situação de tráfico e ele nada mais alegou. Foi conduzido até a unidade policial, os policiais fizeram contato com as vítimas do assalto, que reconheceram o acusado como um dos autores do roubo ao condomínio. Disse que se recordava de que foram apreendidas com o acusado, 59 porções de maconha. Perguntado se o acusado foi detido em uma comunidade, respondeu positivamente.

O réu ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, quando interrogado em juízo (fl. 161), disse que tem 27 anos de idade, estudou até a 7ª série, trabalha como jardineiro, pintor, autônomo, que responde por alguns processos, porém, que não possui condenação. Sobre os fatos, negou a prática delitiva, relatou que, na data e local dos fatos, dois indivíduos desconhecidos, ao avistarem policiais se aproximando, correram e jogaram uma pochete no chão ao lado de onde estava passando, indo para casa, que reside próximo ao local dos fatos, na comunidade há 10 anos. Alegou que foi então abordado pelos policiais, que teriam lhe dito que seria conduzido à delegacia por conta de um roubo a condomínio. Em solo policial, disse que finalmente lhe contaram que estava preso em flagrante por conta do tráfico de drogas e pelo assalto. Negou que estivesse praticando um roubo ou um tráfico de drogas no local dos fatos, visto que a pochete não lhe pertencia. Disse que passou pela situação de ser acusado pela prática do crime de roubo no condomínio em 2018, que no caso, foi absolvido. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de TRÁFICO, previsto no artigo 33, caput da Lei nº 11.343/06.

Perante a Autoridade Policial, o réu permaneceu em silêncio (fls. 05). Em juízo negou a prática do delito, conforme resumido acima.

Em que pese a versão exculpatória do réu, por ocasião de seu interrogatório, temos que se revela isolada no acervo probatório dos autos, apresentando-se como exercício do direito natural de autodefesa, já que ninguém é obrigado a produzir provas contra si mesmo.

Entretanto, a negativa do réu não convence, porquanto há nos autos depoimentos coerentes e positivos dos policiais apontando o réu como autor do delito, não havendo dúvida acerca de seu envolvimento com a pochete e a droga apreendida. Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar injustamente o réu.

Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional.

Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas" (RDTJRJ 7/287).

O laudo pericial (fls. 102-104), constatou que a substância apreendida se trata de substâncias ilícitas (vulgarmente conhecida como maconha), com os efeitos farmacológicos pretendidos.

Diante dos depoimentos prestados e também analisando as provas presentes nos autos, à luz das regras de experiência, não pairam dúvidas quanto à traficância exercida, restando caracterizado que o acusado ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, estava envolvido com as drogas apreendidas, que trazia consigo drogas, para fins de entrega à consumo de terceiros.

As circunstâncias da abordagem, a quantidade, variedade e forma individualizada de acondicionamento das drogas (59 porções individuais, pesando 174,4 grama(s) - cento e setenta e quatro gramas e quatrocentos miligramas), bem como do valor em dinheiro R\$168,00 (cento e sessenta e oito reais) em espécie (fl. 10), não deixam dúvidas de que os entorpecentes se destinavam à comercialização, sendo impossível acolher a pretensão absolutória da defesa.

Demonstrada, pois, a ocorrência do crime de tráfico e comprovada a responsabilidade criminal do acusado ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA, passo a dosar a pena a ser imposta.

Fixo a pena-base no mínimo do artigo 33 da Lei 11.343/06, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, a qual reputo como suficiente para reprimir e dissuadir o ilícito, em face da natureza e quantidade de entorpecente apreendida (maconha).

O réu, ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA ostenta maus antecedentes (autos 1503347-79.2020.8.26.0223 fl. 85), razão pela qual o acusado não faz jus ao redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas.

O regime inicial é o SEMIABERTO.

INDEFERE-SE a conversão em penas alternativas, pela quantidade da substância entorpecente (59 porções individuais de maconha) e pelo histórico do réu, que estão a apontar que a conversão não seria pedagogicamente suficiente.

O réu apela SOLTU.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (o réu esteve preso por esse processo por cerca de 9 meses, desde o flagrante em 11/06/2020, até sua soltura em 12/03/2021).

Do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ LUIZ DE FRANÇA como incurso no artigo 33 caput da Lei 11.343/06, nas penas de 5 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicialmente SEMIABERTO, apelando solto, sem direito a conversão em penas alternativas.

Determino a destruição da droga apreendida, bem como decreto o perdimento de bens e valores apreendidos, relacionados ao tráfico, na forma da lei.

Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado de prisão para cumprimento da pena remanescente.

PRIC. Guaruja, 22 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA